

1501832-36.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/04/2022

... da maconha tanto pode indicar o tráfico como a sua aquisição para consumo pessoal.

Ou seja, considerados os elementos de prova dos autos, se por um lado não se pode afirmar que a droga apreendida na residência do réu, bem como na de sua namorada não se destinava ao tráfico, por outro lado tampouco se pode afirmar comprovada a sua destinação ao comércio, o que impede a sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501832-36.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501832-36.2020.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180378/2020 - DEL.POL.SALTO

GRANDE, 12595471 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 196/20/310 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 2180378

- DEL.POL.SALTO GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ANTÔNIO FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que, no dia 23 de julho de 2020, às 10h15min, na Rua Marechal Deodoro Floriano Peixoto, n.º 401, no centro, na cidade de Salto Grande, nesta Comarca de Ourinhos, o réu vendeu uma porção - com massa de 2,38 gramas - de maconha e guardava outras duas porções - com massa de 43,84 gramas - da mesma substância entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, da denúncia que, no dia 23 de julho de 2020, às 10h15min, na Rua Rangel Pestana, n.º 411, no centro, na cidade de Salto Grande, nesta Comarca de Ourinhos, o réu guardava duas porções - com massa de 14,89 gramas - de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 121) e o defensor constituído apresentou

defesa preliminar (fls. 139/144).

A decisão de fls. 162/163 recebeu a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 178).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas três testemunhas comuns e duas de defesa.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a declassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de caso de desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava fazendo uso de maconha em frente da casa de sua ex-namorada e foi abordado por policiais militares. Disse que os policiais militares realizaram buscas na casa de sua namorada, que também é usuária de drogas, e apreenderam duas porções de maconha. Afirmou que, na sequência, os policiais realizaram busca em sua residência e localizaram uma porção também de maconha, que se destinava ao seu uso. Negou ter vendido qualquer porção de maconha.

O policial militar Milton Fernandes de Siqueira Júnior afirmou que realizavam patrulhamento de rotina e que o réu e sua namorada estavam sentados na frente da residência dela. Disse que visualizaram um indivíduo que se aproximava deles e se evadiu quando notou a presença da viatura. Narrou que a namorada do réu autorizou a sua entrada para a realização de buscas em sua residência, e que localizaram duas porções de maconha. Disse que a namorada afirmou que a droga era do réu. Afirmou que também realizaram buscas na residência do réu, onde localizaram uma porção de maconha e embalagens plásticas de sacolé,

Embora comprovada a propriedade, não se pode afirmar de forma estreme de dúvida a sua destinação, já que não houve denúncia contra o réu, que tampouco foi flagrado em conduta de comercialização ou em contato com usuários, e a forma de acondicionamento da maconha tanto pode indicar o tráfico como a sua aquisição para consumo pessoal.

Ou seja, considerados os elementos de prova dos autos, se por um lado não se pode afirmar que a droga apreendida na residência do réu, bem como na de sua namorada não se destinava ao tráfico, por outro lado tampouco se pode afirmar comprovada a sua destinação ao comércio, o que impede a sua condenação como traficante.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ANTÔNIO FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES, do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta do réu ANTÔNIO FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Aplico-lhe a pena de ADVERTÊNCIA.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Tendo em vista a desclassificação da conduta, defiro ao réu a restituição do valor e do celular apreendidos nos autos, procedendo-se ao necessário após o trânsito em julgado.

Por fim, após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de advertência.

P.I.C.

Ourinhos, 17 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA